수원지방법원 성남지원 2020. 1. 10. 선고
2017가합408489 판결

공개 전재 부분사본 · 별지 미포함

공식 원본이 아닌 케이스노트 공개 전재 부분사본입니다. 본문·주문·이유·재판부 서명·각주5개와 표 이미지5개를 보존했습니다. 원출처가 별지를 생략했으므로 완전한 판결서가 아닙니다.

이 PDF는 법원이 발급한 원본 PDF가 아니라 공개 전재문을 순서대로 재구성한 열람용 사본입니다. 출처: https://casenote.kr/수원지방법원성남지원/2017가합408489
수납: 2026-10-24

사 건 | 2017가합408489 유류분 반환 청구의 소

원고 | 1. A 2. B 3. C

피고 | D

변론종결 | 2019. 11. 22.

판결선고 | 2020. 1. 10.

주 문

1. 원고들의 피고에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지

피고는 원고 B에게 472,834,656원, 원고 A, C에게 각 315,223,104원 및 위 각 금원에 대하여 이 사건 소장부본 송달일의 다음날부터 판결 선고일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 관계

1) E(이하 '망인'이라 한다)은 1946. 6. 13. F(1973. 10. 25. 사망)와 혼인하여 자녀로 G, 피고 D, H을 두었다.

2) H은 1971. 7. 29. 원고 B과 혼인하여 그 사이에 자녀로 원고 C, A를 두고, 1998. 7. 16. 사망하였다.

3) G는 I과 혼인하여 그 사이에 자녀로 J, K을 두고 망인 생전에 사망하였으며, 망인은 2017. 11. 11. 사망하였다.

나. 유언대용신탁계약의 체결 등

1) 망인은 2014. 4. 29. 주식회사 L(이하 'L'이라고만 한다)과 사이에 'M 신탁계약'(이하 '이 사건 신탁계약'이라 한다)을 체결하고, 생전수익자를 망인으로 사후 1차 수익자를 피고로 정하였으며, 위 계약에 따라 금전 300,000,000원 및 아래 '표[1] 신탁부동산 내역' 기재 부동산을 신탁재산(이하 '이 사건 신탁재산'이라 하고, 금전을 제외한 신탁재산을 '이 사건 신탁부동산'이라 한다)으로 하여, 위 신탁계약을 원인으로 2014. 4. 30. 표[1] 기재 각 부동산에 관하여 L 명의의 소유권이전등기를 마쳐주었다.

표[1] 신탁부동산 내역

순번	부동산
1	서울 관악구 N 대 165㎡
2	서울 관악구 N 지상 벽돌조 시멘트기와지붕 단층주택 및 근린생활시설 84.63㎡, 지하실 37.02㎡
3	성남시 분당구 O에 있는 P건물 제28층 Q호

원문 표 이미지 1

2) 피고는 망인의 사망 직후인 2017. 11. 24. 이 사건 신탁부동산에 관하여 2017. 11. 23. 신탁재산의 귀속을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳤으며, 2018. 4. 30. 나머지 신탁재산인 현금 300,000,000원을 신탁계좌에서 출금하였다.

다. 망인의 사망 당시 상속 채무액은 존재하지 않았다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 6, 19호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지.

2. 원고의 주장

원고들은 망인의 사망 전에 사망한 H의 상속인들이다. 따라서 원고들은 H을 갈음한 대습상속인으로서 망인의 상속재산에 대하여 유류분을 주장할 권리가 있다. 망인은 생 전에 피고에게 별지 목록 기재 부동산 및 현금을 증여하였고 그로 인하여 원고 B에게 472,834,656원, 원고 C에게 315,223,104원, 원고 A에게 315,223,104원의 유류분 부족액이 발생하였다. 따라서 피고는 원고들에게 청구취지 기재와 같이 각 수증재산을 반환할 의무가 있다.

3. 판단

가. 유류분 부족액의 산정방식

유류분은 피상속인이 상속개시시에 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 산정하는데(민법 제1113조 제1항), 구체적인 계산식은 아래와 같다.

유류분 부족액 = [유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A) × 당해 유류분권자의 유류분의 비율(B)]
- 당해 유류분권자의 특별수익액(C) - 당해 유류분권자의 순상속분액(D)

A = 적극적 상속재산액 + 증여액 - 상속채무액

B = 피상속인의 직계비속과 배우자는 그 법정상속분의 1/2

C = 당해 유류분권자의 수증액 + 수유액

D = 당해 유류분권자가 상속에 의하여 얻는 재산액 - 상속채무 분담액

원문 표 이미지 2

나. 유류분 산정의 기초가 되는 재산액(A)

1) 적극적 상속재산 및 상속채무액

을 제1 내지 2호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 망인이 사망할 당시 아래 '표[2] 적극재산 내역표' 기재와 같은 적극재산을 보유하고 있었던 사실이 인정된다. 상속채무가 없음은 앞서 본 바와 같다.

[표2] 적극재산 내역표

순번	내역	상속개시 당시 가액(원)
1	원고들에 대한 금전채권(2008. 3. 27. 대여)	20,000,000[1)]
2	원고들에 대한 금전채권(2010. 1. 15. 대여)	90,000,000
합계		110,000,000

원문 표 이미지 3

2) 망인의 생전 증여액

가) 관련법리

민법 제1114조에 따르면 유류분 산정의 기초재산에 산입될 증여는 상속개시 전의 1년간 이루어진 것에 한하는 것이 원칙이고, 다만 당사자 쌍방이 유류분 권리자에게 손해를 끼칠 것을 알고 증여를 한 때에는 1년 전에 이루어진 증여도 포함된다. 그러나 공동상속인 중에 피상속인의 생전 증여로 특별수익을 한 사람이 있는 경우에는 민법 제1114조의 규정은 그 적용이 배제된다. 따라서 공동상속인에 대한 증여의 경우 상속개시 전의 1년간 이루어진 것인지, 당사자 쌍방이 유류분 권리자에게 손해를 끼칠 것을 알고 증여를 하였는지에 관계없이 그 증여재산 전부가 유류분 산정을 위한 기초재산에 포함된다(대법원 1996. 2. 9. 선고 95다17885 판결 등 참조).

한편 증여 당시 법정상속분의 2분의 1을 유류분으로 갖는 직계비속들이 공동상속인으로서 유류분권리자가 되리라고 예상할 수 있는 경우에, 제3자에 대한 증여가 유류분권리자에게 손해를 가할 것을 알고 행해진 것이라고 보기 위해서는, 당사자 쌍방이 증여 당시 증여재산의 가액이 증여하고 남은 재산의 가액을 초과한다는 점을 알았던 사정뿐만 아니라, 장래 상속개시일에 이르기까지 피상속인의 재산이 증가하지 않으리라는 점까지 예견하고 증여를 행한 사정이 인정되어야 하고, 이러한 당사자 쌍방의 가해의 인식은 증여 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010다50809 판결 참조).

그리고 유류분액을 산정함에 있어서 유류분 권리자나 반환의무자가 피상속인으로부터 증여받은 재산의 시가는 증여 당시가 아닌 상속개시 당시를 기준으로 하여 산정하여야 한다(대법원 2005. 6. 23. 선고 2004다51887 판결 등 참조). 이때 증여받은 재산이 현금일 경우에는 그 증여받은 금액을 상속개시 당시의 화폐가치로 환산하여 이를 증여재산의 가액으로 보아야 하는데, 이러한 화폐가치의 환산은 증여 당시부터 상속개시 당시까지 사이의 물가변동률을 반영하는 것이 합리적이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2006다28126 판결 등 참조).

나) 증여재산 인정액

앞서 본 법리에 비추어, 갑 제7, 8, 20호증 및 을 제 18 내지 39, 54 내지 56호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 망인이 생전에 자녀인 피고와 H, 며느리인 원고 B, 손자녀인 원고 C, A를 포함한 가족들에게 아래 '표[3] 증여재산 내역표'와 같이 재산을 증여한 사실이 인정된다(H의 특별수익은 원고들에게 상속지분별로 귀속된 것으로 산정하며 그 밖에 원고들에 대한 증여는 H의 사후에 이루어졌다. 아래 증여재산 중 현금이 증여된 부분에 대하여는 별지 '현금증여액 환산표'와 같이 상속개시시의 가치로 환산하였다). 그밖에 증여재산의 산입과 관련된 원고들과 피고의 구체적 주장에 대한 판단은 아래 다)항과 같다.

[표3] 증여재산 내역표

수증자	순번	증여일	증여재산	상속개시 당시 가액(원)[2]
피고	1	2014. 4. 30.	서울 중구 R외 2필지 S건물 제1층 T호	75,000,000
	2	2014. 4. 30.	서울 중구 R외 2필지 S건물 제1층 U호	70,000,000
	3	2014. 6. 23.	현금 210,000,000원	225,904,986
	4	2014. 6. 30.	현금 30,151,866원	32,435,509
	합계			403,340,495
원고 B	1	1993. ~ 1995.	인천 남구 V상가 W호 취득비용 중 원고 B의 상속지분	302,729,310
	2	2014. 1. 27.	현금 4,955,000원	5,330,281
	합계			308,059,591
원고 C	1	1993. ~ 1995.	인천 남구 V상가 W호 취득비용 중 원고 C의 상속지분	201,819,540
	2	2001. ~ 2004.	성남시 분당구 0 외 1필지 지상 P건물 X호 취득비용	182,453,808
	3	2004.	서울 관악구 Y 지상 Z건물 AA호 취득비용	192,646,433
	4	2014. 1. 27.	현금 5,202,152	5,596,152
	합계			582,515,933
원고 A	1	1993. ~ 1994.	인천 남구 V상가 W호 취득비용 중 원고 A의 상속지분	201,819,540
	2	2002. ~ 2004.	서울 관악구 Y 지상 Z건물 AB호 취득비용	154,662,885
	3	2014. 11. 4.	현금 185,000,000원[3]	199,011,536
	4	2010. 1. 15.	기부금 50,000,000원 대납	56,225,326
	합계			611,719,287

원문 표 이미지 4

다) 유류분 산정의 기초에 포섭되지 아니하는 재산

(1) 원고들은 이 사건 신탁재산 역시 피고에게 증여된 재산으로 보아야 한다고 주장한다. 유류분 산정의 기초가 되는 재산의 범위에 관한 민법 제1113조 제1항에서의 '증여재산'이란 상속개시 전에 이미 증여계약이 이행되어 소유권이 수증자에게 이전된 재산을 가리키는 것이고, 아직 증여계약이 이행되지 아니하여 소유권이 피상속인에게 남아 있는 상태로 상속이 개시된 재산은 당연히 '피상속인의 상속 개시시에 있어서 가진 재산'에 포함되는 것이므로 수증자가 공동상속인이든 제3자이든 가리지 않고 모두 유류분 산정의 기초가 되는 재산을 구성한다(대법원 1996. 8. 20. 선고 96다13682 판결). 살피건대, 이 사건 신탁재산은 망인의 사후에 비로소 피고의 소유로 귀속된 사실은 앞서 본바와 같으므로, 망인이 피고에게 이 사건 신탁재산을 생전증여하였다고 보기는 어렵다. 또한, 망인의 사망 당시 이 사건 신탁재산은 수탁인인 L에 이전되어 대내외적인 소유권이 수탁자인 L에게 있었으므로, 이 사건 신탁재산이 망인의 적극적 상속재산에 포함된다고 보기도 어렵다. 그런데, 신탁재산의 수탁자로의 이전은 수탁자가 위탁자에게 신탁재산에 대한 대가를 지급한 바 없다는 점에서 성질상 무상이전에 해당하고, 민법 제1114, 1113조에 의해 유류분 산정의 기초로 산입되는 증여는 본래적 의미의 증여계약에 한정되는 것이 아니라 무상처분을 포함하는 의미로 폭넓게 해석되므로, 민법 제1114조에 해당하는 경우나 상속인을 수탁자로 하는 경우에는 민법 제1118조, 제1008조에 따라 유류분 산정의 기초가 되는 증여재산에 포함될 수 있다.4) 이

사건 신탁계약의 수탁자는 상속인이 아니므로, 이 사건 신탁재산이 민법 제1114조에 의하여 증여재산에 산입될 수 있는지 보건대, 이 사건 신탁계약 및 그에 따른 소유권의 이전은 상속이 개시된 2017. 11. 11.보다 1년 전에 이루어졌으며, 이 사건 기록에 의할 때수탁자인 L이 이 사건 신탁계약으로 인하여 유류분 부족액이 발생하리라는 점을 알았다고 볼 증거가 없으므로, 이 사건 신탁재산은 민법 제1114조에 따라 산입될 증여에 해당하지 않아 유류분 산정의 기초가 될 수 없다.

(z) 원고들은 이 사건 신탁재산으로 현금 613,589,071이 추가로 존재한다고 주장한다. 살피건대, 갑 제19호증, 을 제43호증의 각 기재에 비추어 보면 위 금액은 수탁자의 사무처리를 위해 이 사건 신탁부동산 가액을 산정한 것으로서 실제로 위 금원이 금전신탁된 것은 아닌 것으로 판단된다.

(3) 원고들은 서울 동작구 AF외 2필지 AG아파트 AH호(이하 'AG아파트'라 한다) 역시 망인이 피고에게 증여한 재산이라고 주장한다. 살피건대, 갑12호증의 기재에 의하면 AG아파트의 소유자 명의가 1996. 6. 20. 망인에서 피고의 시아버지 AI로 변경된 사실, E은 AI 명의로 소유권이전등기가 된 이후에 위 아파트에 관하여 가등기를 경료하였던 사실, 이후 2014. 6. 13. 피고 명의로 소유권 이전등기가 이루어진 사실을 인정할 수 있기는 하다. 그러나 위 인정사실만으로는 원고의 주장과 같이 AG아파트가 망인이 AI에게 명의신탁한 부동산이라고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 위 아파트가 망인이 피고에게 생전증여한 재산이라고 보기는 어렵다.

(4) 원고들은 인천 중구 AJ 전 680㎡(이하 '인천 AJ 토지'라 한다) 중 7/14 지분도 망인의 의사로 원고들에게서 피고에게 이전된 부동산이므로 망인이 피고에게 증여한 재산으로 보아야 한다고 주장한다. 살피건대, 갑 제17호증의 기재에 의하면, 원고들이 1998. 8. 14. 인천 AJ 토지에 관하여 1998. 7. 16. 상속을 원인으로 하여 상속 지분대로 등기를 마친 사실, 피고가 2013. 4. 17. 원고들 지분의 각 절반의 합계인 7/14 지분(= 원고 B의 지분 3/7 중 1/2 + 원고 C의 지분 2/7 중 1/2 + 원고 A의 지분 2/7 중 1/2)에 관하여 2013. 3. 20. 매매를 원인으로 한 지분이전등기를 마친 사실을 인정할 수는 있다. 그러나 인천 AJ 토지의 7/14지분에 관하여 피고 명의의 지분이전등기가된 것이 망인의 의사에 의한 것이었음을 인정할 증거가 없다. 또한, 원고들 주장에 의하더라도 인천 AJ 토지는 망인 소유가 아니라 원고들 소유였다는 것이므로 설령 망인의 의사에 의한 것이었다고 보더라도 망인의 재산이 피고에게 증여된 것으로 보기는 어렵다.

(5) 피고는 인천 AJ 토지가 인천경제자유구역 AK 개발사업에 편입됨에 따라 원고들이 수령한 수용보상금(원고 B 90,061,714원, 원고 C, A 각 60,041,143원)이 H의 특별수익액으로서 각 상속지분에 따라 원고들의 특별수익액으로 인정되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 위 수용보상금은 인천 AJ 토지의 대상(fkIX)이므로 위 수용보상금이 특별수익액이 될 수 있으려면 적어도 위 인천 AJ 토지가 H이 생전증여 받은 재산이라는 점이 입증되어야 한다. 그런데 원고가 제출한 증거를 종합해 보아도 위 인천 AJ 토지를 망인이 H에게 H의 생전에 증여하였다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(6) 원고들은 망인이 피고에게 현금 210,000,000원을 증여한 날 피고 명의로 60,000,000원의 정기예금이 가입되었으므로 위 60,000,000원도 망인이 피고에게 증여한 금원으로 추정된다고 주장하고, 그 외에 망인이 2008. 11. 17. 30,000,000원을 현금으로 인출하였는데 같은 날 피고가 45,000,000원을 예금하였으므로 망인이 피고에게 위 45,000,000원을 증여한 것으로 추정된다고 주장한다. 그러나, 갑 제20, 22호증의 각 기재만으로는 망인이 위 각 금액을 피고에게 증여하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(z) 피고는 망인이 2014. 9. 22. A 명의의 성남시 분당구 AC건물 제27층 AD호를 매도한 후, 원고 A에게 [표3] 증여재산 내역표 원고 A 부분 순번 3. 기재 현금을 증여한 외에도 그 이후5) 원고 A에게 전세자금 명목으로 위 매도대금 중 231,000,000원을 증여하였다고 주장한다. 그러나 을 제9, 12호증의 각 기재는

2013. 4. 무렵 망인이 원고 A의 전세자금으로 210,000,000원을 대여하였다는 취지로 해석되므로, 위 을 제9, 12호증의 각 기재만으로는 망인이 원고에게 231,000,000원을 증여하였다는 사실을 입증하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(8) 피고는 망인이 원고 A의 유학비용으로 3년에 걸쳐 50,000,000만 원을 송금하였으므로 위 금액 역시 원고 A의 특별수익으로 고려되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 을 제8호증 내지 제17호증의 각 기재만으로는 위와 같은 송금사실을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 소결

그렇다면, 유류분 산정의 기초가 되는 재산(A)는 적극재산 가액 110,000,000원에 피고의 특별수익액 403,340,495원, 원고 B의 특별수익액 308,059,591원, 원고 C의 특별수익액 582,515,933원, 원고 A의 특별수익액 611,719,287원을 합산한 2,015,635,306원이다.

다. 유류분 비율(B)와 순상속액(D)

1) 앞서 본 바와 같이 망인의 상속인들로는 딸인 피고, 아들인 H의 대습상속인인 원고들 및 딸인 G의 자녀들이 있으므로, 이들의 유류분 비율(B)은 피고 D 1/6(= 법정상속분 1/3 × 1/2), 원고 B 3/42(= H의 법정상속분 1/3 × 1/2 × 원고 B의 H에 대한 상속지분 3/7), 원고 C, A 각 2/42(= H의 법정상속분 1/3 × 1/2 × 원고 C, A의 H에 대한 상속지분 각 2/7)이다.

2) 앞서 살핀 대로 망인의 적극적 상속재산은 110,000,000원이고 유증은 없으며 상속채무도 존재하지 않으므로, 피고의 순상속액은 36,666,666원(= 110,000,000원 × 1/3, 원 미만 버림, 이하 같다)이고, 원고 B의 순상속액은 15,714,285원(= 110,000,000원 × 1/3 × 3/7), 원고 C, A의 각 순상속액은 10,476,190원(= 110,000,000원 × 1/3 × 2/7)이다(다만, 상속재산이 원고들에 대한 채권임은 앞서 살핀 바 있으므로 원고들의 상속분은 혼동에 의해 소멸할 것이다).

라. 유류분 부족액

원고들 및 피고의 유류분 부족액을 계산하면 다음과 같다.

(대습)상속인	유류분 비율(B)	특별수익액(C)	순상속액(D)	유류분 부족액
피고	1/6	403,340,495원	36,666,666원	-104,067,944
원고 B	3/42	308,059,591원	15,714,285원	-179,799,926
원고 C	2/42	582,515,933원	10,476,190원	-497,009,490
원고 A	2/42	611,719,287원	10,476,190원	-526,212,844

원문 표 이미지 5

마. 소결

그렇다면, 원고들에게 유류분 부족분이 발생하지 아니하였으므로, 이 사건 유류분반환청구는 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고들의 피고에 대한 이 사건 청구는 이유 없으므로 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김수경 판사 이경민 판사 박남진

별지 생략

1) 을 제1호증의 기재에 의하면 이자를 지급하기로 약정한 것으로 보이기는 하나 그 약정 이율을 특정할 수 없고 이에 관하여당사자들 사이에 주장 입증도 없음으로 이자는 고려하지 않는다.

2) 증여 항목별로 수증금액 합산후 원 미만 버림. 별지 '현금증여액 환산표' 참조.

3) 망인이 2014. 9. 22. A 명의의 성남시 분당구 AC건물 제27층 AD호을 매도하고 받은 대금 중 일부로 지급한 금원이다.

4) AE, "재산승계수단으로서 신탁과 상속 - 신탁의 재산승계수단으로서의 활용가능성과 유류분 반환의 문제를 중심으로 -", 사법논집 제65집, 법원도서관(2017).

5) 2019. 5. 15.자 피고 준비서면 10면 참조. 한편, 2019. 11. 11.자 피고 준비서면에는 증여시점을 2013년으로 기재하기도 하였다.